

0000595-57.2019.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... às 12:43:07 horas - fls. 744-748). Há ainda menção ao tráfico de drogas ("oceans tão arrendano todas as biquera da quebrada e não tá com o dinheiro").

EDISON e ISAQUE tratam de novos alvos na ligação do dia 27/08/2018, às 17:09:13 horas - fls. 749-750, mencionando Itaquera e Guaianases.

Da conversa de EDISON e PABLO do dia 31/08/2018, às 23:58:12 horas - fls. 752-752, extrai-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000595-57.2019.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000595-57.2019.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2032507/2018 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1233100 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1365/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1331/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 2032507 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1365/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1331/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 2032507 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1365/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1331/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 2032507 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1365/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 1331/18/414 - DEL.INV.GER. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, devidamente qualificado nos

autos, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no art. 2º, § 4º, IV, c.c. o art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/13.

Registre-se, desde logo, que estes autos são oriundos do desmembramento dos autos nº. 1500374-34.2018.8.26.0123, deste juízo, em relação ao réu MARCOS, o qual não havia sido localizado para citação durante a instrução dos autos principais.

Nos autos principais, o Ministério Público denunciou MARCOS, LUAN ARRUDA ANDRADE GOMES, FELIPE DOS SANTOS JESUS (vulgo "Rato"), THIAGO DOS SANTOS SANTANA (vulgo "Mixa"), RODRIGO DIAS (vulgo "Japonês"), VICTOR NOTES ARAGÃO (vulgo "Sapinho"), EDISON YUTAKA OLIVEIRA TUGUMI (vulgo "Japa"), PABLO VINÍCIUS FERREIRA, ISAQUE CÂNDIDO DE JESUS, AUGUSTO RODRIGO DELVAGE SECOLO, DAVID PEREIRA DE ARAUJO GONÇALVES, ANDRÉ SILVA PADILHA DOS SANTOS, LUCAS FERREIRA DIAS e JARBAS EDUARDO LÁZARO, pela formação de organização criminosa.

Além disso, o Ministério Público imputou, também nos autos principais, a LUAN, FELIPE, THIAGO e RODRIGO a prática, por duas vezes, na forma do art. 69, do delito previsto no art. 155, §§1º e 4º, I, III e IV, todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia (fls. 244-261), desde data incerta mas pelo menos até o dia 10/10/2018, em diversas cidades paulistas, inclusive no município de Capão Bonito, todos os denunciados promoveram, constituíram, financiaram ou integraram, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, notadamente crimes contra o patrimônio

O Ministério Público menciona na inicial que a investigação se iniciou para apurar crime de furto qualificado, praticado com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, durante o repouso noturno, entre os dias 21 e 22 de julho de 2018, tendo como alvo a lotérica "Sorte Grande", situada em Capão Bonito.

A investigação logrou êxito, segundo o Parquet, em identificar a atuação de um grupo organizado sediado na cidade de São Paulo e que atuava em diversos municípios cometendo reiterados furtos qualificados. Igualmente, identificou-se a divisão do grupo em células estruturalmente ordenadas, cada uma com membros específicos e com divisão de tarefas, ainda que informal.

A primeira célula seria composta por VICTOR (um dos líderes), EDISON, PABLO (um dos líderes), ISAQUE, AUGUSTO (o chaveiro do grupo), ANDRÉ, LUCAS, DAVID, MARCOS e JARBAS.

Por sua vez, a segunda célula seria composta por FELIPE (o líder), LUAN, THIAGO (o chaveiro do grupo) e RODRIGO.

Ambos os grupos estariam interligados, compartilhando informações. Os furtos eram resultado de uma ação com planejamento minucioso, de acordo com a Acusação.

"Olheiros" permaneceriam nas imediações dos locais a serem assaltados; um "chaveiro" abria a porta de imóveis vizinhos; em seguida os agentes quebravam as paredes que dividiam os prédios e ingressavam nos alvos, de onde subtraíam vultosas quantias em dinheiro.

O grupo agiu, segundo o Ministério Público, nas cidades de São Paulo, Botucatu, Avaré, Capão Bonito, Mogi Guaçu, Indaiatuba, Cosmópolis, Itapetininga, Araçariguama, Paulínia e Santa Branca.

A denúncia aponta VICTOR e EDISON como líderes de uma das células. Eles tinham poder de mando e mantinham contato direto com DAVID, PABLO, ISAQUE, AUGUSTO, MARCOS, LUCAS, ANDRÉ e JARBAS por meio de conversas telefônicas (as quais foram interceptadas com autorização do juízo). Afirma o Ministério Público na inicial que:

Logo no início das investigações, em 22 de agosto de 2018, EDISON ligou para VICTOR. Na conversa, planejaram a prática de crimes (inclusive contra "amarelas" em Atibaia/SP, identificadas pela Polícia Judiciária como joalherias), verificando a disponibilidade de ferramentas (lona, gerador, chave de fenda, marreta, broca e arco) e definindo as tarefas dos demais, com menção expressa a JARBAS e DAVID. Além disso, trataram da venda de automóveis para custear advogados ("gravatas") que os defendiam, citando os nomes de PABLO, LUCAS e "Gordinho" (fls. 110/112).

Noutra ligação, EDISON assumiu a autoria, juntamente com demais membros do grupo criminoso, de ilícitos perpetrados na cidade de Atibaia, com o mesmo "modus operandi" (fls. 02 do apenso 1500417-68.2018.8.26.0123).

Entre os dias 24 e 25 de agosto de 2018, VICTOR ("Sapinho") e EDISON ("Japa") planejaram a prática de furtos a estabelecimentos comerciais situados na cidade de São Paulo, combinado quem iria esperar no carro, entrar nos estabelecimentos e/ou quebrar as paredes, citando PABLO VINICIUS, MARCO ANTÔNIO ("Marquinho"), ANDRÉ PADILHA ("Padilha"), ISAQUE CÂNDIDO e "Dani" (fls. 116/119).

Na madrugada de 25 para 26 de agosto de 2018, EDSON e VICTOR reuniram comparsas para furtar pelo menos um estabelecimento comercial na região metropolitana da capital (Santo André/SP), contando com a participação direta de vários dos demais denunciados. Entretanto, iniciada a execução do assalto, terceiros acionaram a Polícia Militar e uma guarnição do Batalhão de Ações Especiais (BAEP) teria seguido até o local, despertando a atenção dos "olheiros", de sorte que os denunciados fugiram. Na ocasião, AUGUSTO RODRIGO, vulgo "Guto", o chaveiro, veio a ser abordado pela Polícia Militar (v. transcrições a fls. 118/125).

Além disso, restou formalmente apurado que EDISON e VICTOR participaram diretamente de pelo menos outros dois furtos contra lotéricas, ambos consumados, a saber: (I) madrugada de 08 de setembro de 2018, na Av. Emília Marchi Martini, 1529, Jardim Cruzeiro, Mogi Guaçu/SP, em que houve a subtração de folhas de cheque e cerca de R\$ 183.500,00 (BO 2312/2018 a fls. 30/31 e transcrições a fls. 140, 142, 147, 148, 149, 150, 152, 153 e 154); (II) madrugada de 27 de setembro de 2018, na Av. Francisco de Paula Leite, 1447, zona rural de Indaiatuba/SP, com subtração de aproximadamente R\$ 10.000,00 em espécie (BO 6582/2018 a fls. 32/34 e transcrições a fls. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213/214 e 215/222).

Por fim, também na madrugada de 06 de outubro de 2018, na Travessa Mercado, 12, Vila São Sebastião, cidade de Santa Branca/SP, VICTOR e EDISON, juntamente com DAVID, ISAQUE CANDIDO DE JESUS, JARBAS EDUARDO LAZARO, AUGUSTO RODRIGO DELVAGE SECOLO e PABLO VINICIUS FERREIRA, foram presos em flagrante logo após a invasão e subtração de um salão de beleza (boletim de ocorrência a fls. 39/46). Importa esclarecer que o estabelecimento invadido ficava ao lado de uma lotérica, como mencionado pelo douto juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos 1500637-39.2018.8.26.0617, da Vara Judicial de Santa Branca.

A denúncia prossegue descrevendo e individualizando a participação de DAVID, AUGUSTO, PABLO, ISAQUE, JARBAS, MARCOS, ANDRÉ e LUCAS nas atividades criminosas do grupo liderado por VICTOR e EDISON.

Em relação ao grupo liderado por FELIPE, com auxílio de EDISON, a denúncia registra que:

Assim como no primeiro caso, todos se associaram, de forma estruturada e organizada, para praticarem crimes de furto qualificado por diversas cidades paulistas, conforme relatório final do IP (fls. 223 e seguintes), transcrições de conversas telefônicas a fls. 127/129, 130/131 e 154/203 e outros elementos de prova.

Segundo o apurado, inicialmente FELIPE e seus comparsas integravam o grupo de EDISON, de quem recebiam orientações para a prática de assaltos a casas lotéricas. Passado o tempo, entretanto, com o intuito de maximizar os lucros, houve a já citada separação de grupos.

THIAGO, vulgo "Mixa", era o "chaveiro" do grupo, com a função de abrir as portas dos estabelecimentos comerciais e os cofres das lotéricas (v.g. fls. 129 e termo e declarações a fls. 92), ao passo que os demais infratores eram responsáveis pelo transporte, quebra das paredes e demais atos materiais necessários à consumação do intento criminoso.

Consta que FELIPE, LUAN, THIAGO e RODRIGO, juntamente com outros comparsas não seguramente identificados, todos previamente ajustados, praticaram pelo menos os seguintes furtos qualificados: (I) na madrugada de 17 de junho de 2018, na lotérica "Boa Sorte", situada na Av. Leonardo Villas Boas, altura do nº 2.806, Vila

Ferroviária, cidade e comarca de Botucatu/SP, ocasião em que subtraíram valores em dinheiro que estavam nos cofres da lotérica (BO 618/18, de Botucatu/SP, fls. 21/22, cf. relatório a fls. 227); (II) na madrugada de 27 de junho de 2018, na lotérica "Sorte Grande", situada na Rua Santos Dumont, 2141, Parque Gilberto Filgueira, Avaré/SP, quando subtraíram valores em dinheiro da lotérica e do estabelecimento vizinho "Casa do Ovo" (BO 2919/2018 a fls. 25/26, termo de declarações a fls. 92 e relatório a fls. 225); (III) madrugada de 22 de julho de 2018, na lotérica "Sorte Grande", situada na Rua General Carneiro, altura do nº 417, centro, cidade e comarca de Capão Bonito, oportunidade em que subtraíram cerca de R\$ 100 mil que estavam nos cofres da lotérica e valores em dinheiro do estabelecimento vizinho "Milk Shake", como será narrado em tópico próprio; (IV) madrugada de 09 de setembro de 2018, na lotérica "Vitória", situada na Rua Santa Catarina, 1.361, centro, cidade e comarca de Avaré/SP, quando levaram mais de R\$ 30 mil da lotérica (BO 4.011/2018, de Avaré/SP, fls. 27/29, termos de declarações a fls. 89/90 e 92); (V) madrugada de 07 de outubro de 2018, na Lotérica "Trevo", situada na Rua Rio Branco, nº 16.081, Jardim Paulista, cidade e comarca de Bauru/SP, em que subtraíram cerca de R\$ 72.980,00 da lotérica; neste dia, LUAN foi preso em flagrante (BO 22718/2018, de Bauru, fls. 35/38 e termo de declarações a fls. 89/90) e FELIPE, mesmo surpreendido pelos policiais, conseguiu fugir, deixando para trás o proveito e instrumentos do crime, bem como a chave de seu carro, conforme termo de declarações a fls. 89.

Nesse contexto, o juízo decretou a prisão preventiva dos denunciados e concedeu mandados de buscas domiciliares, cumpridos no dia 10 de outubro de 2018.

Na residência de FELIPE, situada na Rua Borges de Miranda, 13, São Miguel, São Paulo/SP, os policiais o prenderam e encontraram uma arma de fogo, calibre 38, com numeração aparentemente suprimida, municiada com cinco cartuchos íntegros (fls. 47/49). Além disso, apreenderam mais de R\$ 4 mil em espécie, um dos veículos utilizados nos crimes, chaves falsas e outros objetos de interesse policial (RDO 3569/18 DP São Paulo e 26/18 DIG-Itapeva, cf. fls. 104 e 230).

Na residência de LUAN, situada na Rua Dr. Aiose, 56, Itaquera, São Paulo, os policiais encontraram um dos veículos utilizados nos crimes (FIAT/Idea, ano 2010, cor preta, placa NTQ 6697, de São Paulo, registrado em nome do denunciado); diversos CRLV de veículos automotores; furadeira, parafusadeira e serra elétricas; picareta, alavanca, pé de cabra e marreta; 4 telefones celulares; e outros objetos de interesse policial (fls. 78/81). Além disso, apreenderam 01 "tijolo de maconha", pesando cerca de 830 gramas; uma balança de precisão; 01 rolo de papel filme, comumente utilizado no embalado da droga; diversos sacos plásticos; e 10 cartuchos íntegros calibre 6.35, além de 07 cartuchos calibre 32 picotados (fls. 50/53).

Na residência de THIAGO, situada na Rua Algodoeiros, 218, Jardim Helena, São Paulo/SP, os policiais encontraram furadeiras elétricas; parafusadeiras elétricas; 3 telefones celulares; chaves de fendas; diversas chaves falsas ("mixas"); 2 cartões de visita do "CHAVEIRO TODA HORA", com inscrição CHAVES CODIFICADAS, ABERTURA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL - AGOSTO 203243 / 961273630, sendo que no verso de um deles consta o manuscrito: "0500-2 C/C 00592242 RENE", entre outros objetos (fls. 74/77).

Na residência de RODRIGO, situada na Rua Deocleciano Alves Pereira, 108, São Miguel, São Paulo/SP, os policiais encontraram um dos veículos utilizados nos crimes (CITROEN/C 4 Pallas, ano 2010, cor preta, placa ERC 4747, de São Paulo/SP, registrado em nome do denunciado); 1 caixa de máscaras cirúrgicas; 1 chave falsa; documentos pessoais; diversos CRLV; telefones celulares; e outros objetos de interesse policial (fls. 69/73 e 86).

Diante dessas circunstâncias, o Ministério Público entendeu configurado o delito de organização criminosa.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal por meio da qual se busca a responsabilização do réu por

formação de organização criminosa com atuação em diversos municípios paulistas, inclusive Capão Bonito, mediante prática de delitos patrimoniais.

Estão presentes as condições da ação e não há nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de organização criminosa

Segundo o Ministério Público, MARCOS ANTÔNIO é irmão de ISAQUE e também fazia parte do grupo liderado por EDISON e VICTOR. Era executor direto dos delitos, “fazendo buraco nas paredes das lotéricas”, conforme relatório final do IP e transcrições de conversas telefônicas.

A materialidade da conduta delitiva imputada ao réu encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03-04, 05-08 e 22-89), gravação dos áudios que identificam a pessoa do réu (fls. 114-115), gravação dos áudios entre o réu e seu irmão e demais criminosos (fls. 206-209, 214-217 e 220-222), auto de exibição/apreensão (fl. 995-1010), auto circunstanciado (fls. 724), conversa entre o réu e sua esposa (fls. 990-991) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se observar que o réu, em juízo, disse que: estava na rua tentando trabalhar na UBER, o que não conseguiu devido sua habilitação ser provisória e foi trabalhar num restaurante; à época, seu irmão ISAQUE saiu do presídio; o depoente não integrava o grupo, mas em certo momento cedeu ao convite e participou, pois estava passando por uma situação difícil, se deixando levar; a primeira vez foi em Indaiatuba, mas não obtiveram lucros, apenas tentaram; o depoente caiu num grampo em 2018; não estava junto quando o grupo criminoso participou de outros delitos; indagado novamente pelo promotor, disse que a organização criminosa, na verdade, não contava com todas essas pessoas, mas que seriam apenas seis indivíduos; não conhece parte das pessoas mencionadas no processo; quando mencionadas as pessoas de seu grupo, afirmou que teve participação no furto de Indaiatuba com esses indivíduos; não fazia os buracos nas paredes das lotéricas; não sabe se o grupo tinha planos para roubarem outros locais.

A testemunha, Célio Ricardo Jorge, investigador da DIG-Itapeva/SP, em juízo disse que: com relação ao fato, a investigação iniciou com um furto que aconteceu em Capão Bonito-SP; identificaram a participação de uma grande organização criminosa especializada na subtração de agências lotéricas; com modus operandi próprio; arrombamento de paredes laterais para acesso e posterior arrombado nos cofres para acesso aos valores; no transcorrer das diligências vieram a identificar os indivíduos que participaram da ação em Capão Bonito-SP, a saber: RODRIGO, LUAN, FELIPE E TIAGO, salvo engano; e estes eram integrantes da organização criminosa; a identificação do réu MARCOS partiu dessa investigação; e este participava do segundo braço do grupo junto com as pessoas de: EDSON, VITOR, por seu irmão, MARCOS, JARBAS, PABLO e mais um que não se recorda; especialmente MARCOS foi reconhecido agindo em pelo menos três furtos: Indaiatuba, Mogi-Guaçu e em Guaimbê, restando sua participação bem clara neste último furto; e nesta mesma data o outro braço da quadrilha estavam realizando um furto na cidade de Santa Branca, ocasião em que foram presos; em sequência foram realizadas buscas e apreensões em relação a todos os investigados e cumpridos as buscas e as diligências todos estavam sendo monitorados; foi acompanhado o áudio em que MARCOS terminou com sua esposa, mas que aquele pediu para que esta retirasse as agendas e todas as anotações que referenciassem que ele fazia levantamento das agências lotéricas que eram alvos da quadrilha, bem como os áudios referenciando que o réu estaria em fuga, tanto que ele não foi preso na ocasião; ratifica todas as diligências já realizadas; não há dúvidas quanto a associação de MARCOS ao grupo criminoso.

Nos autos principais (nº. 1500374-34.2018), a testemunha Aulo Rafael de Luna Pedroso Fernandes, Delegado de Polícia condutor das investigações, ouvido em juízo disse que: logo após o furto, o depoente estava na DIG de Itapeva; apuraram ilícitos com mesmo modus operandi no interior do estado; entrevistaram as vítimas; colheram imagens de segurança de bancos e estabelecimentos vizinhos e representou pela quebra da ERB; depois de análise das torres verificaram alguns números suspeitos que poderiam ter sido utilizados pelos infratores; provocou o Poder

Judiciário para interceptação; durante as escutas, identificaram duas células e acompanharam a atuação em outros municípios, com a prática do ilícito em andamento; os dois grupos se especializaram em furto de casas lotéricas, sempre entrando pelos imóveis ao lado, utilizando um chaveiro; furtavam não apenas lotéricas, mas também joalherias; eles escolhiam os alvos pela internet; eles faziam uma apuração preliminar, mandavam alguém e depois estouravam o local; sempre tinha uma parte da quadrilha que permanecia do lado externo enquanto outros entravam e estouravam a parede; outros entravam utilizando mantas para evitar as câmeras de segurança; havia líderes, que escolhiam os alvos e convocavam os demais para a prática dos ilícitos nas duas células; uma delas, liderada por FELIPE, praticou o furto em Capão Bonito; essa célula foi bem identificada; a outra célula era chefiada por EDISON; todas as pessoas identificadas foram a partir da interceptação e pesquisas em fontes abertas e fechadas de investigação; havia conversas de FELIPE com integrantes da célula de EDSON; trabalharam juntos, mas depois de um tempo decidiram se dividir em razão da grande quantidade de pessoas e dos locais que eram escolhidos para os crimes; no começo havia atuação conjunta, mas depois se separaram; as duas células foram presas em momentos distintos; pelo que apuraram, o know-how foi aprendido por FELIPE e daí ele montou a sua própria célula; foram expedidos mandados de busca e apreensão; por ocasião do cumprimento alguns réus estavam presos; encontraram armas de fogo, maquinário de furar parede, tudo relacionado com os ilícitos que os réus estavam praticando; havia pessoas especializadas em abrir as portas, os chaveiros; em ambos os núcleos havia um chaveiro, que abria a porta do estabelecimento comercial que seria invadido; esse indivíduo saía, entravam outros para estourar a parede e, após, outros para estourar o cofre; quando quebraram o sigilo do ERB notaram que os números não estavam antes, estiveram presentes no dia do fato e depois migraram para São Paulo; a partir da interceptação identificaram primeiro EDISON; durante as investigações eles falavam abertamente das práticas; o grupo que furtou a lotérica era formado pelo LUAN, FELIPE, RODRIGO e THIAGO; a confissão se deu na prisão em São Paulo e o depoente não estava presente; as provas do envolvimento de LUAN foram arregimentadas a partir das interceptações e de imagens e do conjunto de elementos que indicaram a atuação em conjunto com os demais em outras cidades; o início da investigação deu-se a partir da ERBs, que capta por um determinado raio; dentro do raio há o azimuth que indica o local em que o indivíduo está utilizando o telefone está; não se recorda da apreensão de máscaras cirúrgicas na casa de RODRIGO; não foram feitas as comparações de voz; com base em RODRIGO houve reconhecimento fotográfico; compararam as imagens de Capão com as de Avaré; acompanhavam o passo a passo do VICTOR, que escolhia o local dos próximos furtos; VICTOR fala em vender um automóvel para pagar advogado para LUCAS, que já estava preso; o veículo era adquirido com o resultado dos furtos; VICTOR foi preso em Santa Branca e houve comunicação entre a Delegacia de Capão e de Santa Branca, afirmando que tinham uma investigação em andamento e tinham mandado de prisão expedido; salvo engano PABLO foi identificado no segundo momento das interceptação; não se recorda de conversas de PABLO; salvo engano PABLO era responsável por estourar paredes; não tem certeza de que ele esteve em Capão Bonito e por isso não foi indiciado; instaurou inquérito para apurar o crime de furto ocorrido aqui e não por organização; o Delegado de Santa Branca tinha autonomia para indiciar por organização; ISAQUE era do núcleo de EDISON; as investigações indicaram que ele estava associado; não se recorda da atuação de ISAQUE; intra escutas houve comparação das gravações e reconheciam as vozes das pessoas que estavam interceptadas; se utilizavam de fontes de investigação; durante as investigações houve práticas criminosas que sequer chegaram ao conhecimento de Autoridade Policial; DAVID, salvo engano do depoente, era um dos executores que entrava no estabelecimento comercial e estourava o cofre; não participou das diligências em São Paulo; ANDRE aparece numa tentativa de furto do núcleo de EDISON em que policiais militares foram acionados; as ferramentas que seriam utilizadas para o furto foram escondidas na casa do ANDRE; não se recorda se houve uma linha específica de ANDRE; os investigadores foram a Santo André em trabalho de investigação; na época da DIG o depoente tinha 10 investigadores sob seu comando e não se recorda de quem fez as identificações; não sabe se foi

encontrado algo na casa de ANDRE; LUCAS participou de um furto e foi preso em Osasco por furto a lotérica; mesmo estando preso ele estava se beneficiando das atividades da organização criminosa; não apurou se o carro foi vendido ou se algum dinheiro foi entregue ao advogado; os réus moravam próximos; se lembra de uma conversa da mãe de LUCAS cobrando EDISON; JARBAS era responsável por entrar no local e estourar a parede e cofre; o levantamento de local não era feita por apenas um deles; a célula de EDISON é bem grande e tem 10 indivíduos e entre eles haviam menção; EDISON fala que estava olhando alvos pela internet; durante a execução dos crimes puderam observar elementos que indicavam a participação e atuação de cada um deles; AUGUSTO era chaveiro do grupo de EDISON; AUGUSTO é mencionado no crime de Santo André como sendo o chaveiro e estava com as chaves; na casa de AUGUSTO foi encontrado; abriam a chave do estabelecimento vizinho; estouravam a parede com furadeiras e picaretas; abriram os cofres com chaves de fenda; antes de chegar nos cofres usavam uma lona ou desligavam os sistemas; encontraram evidências iguais nos demais crimes; compravam veículos de leilão; entendeu que era uma associação criminosa.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que o réu MARCOS quis dar a entender que não participava do grupo e que teria participado somente uma vez dos assaltos do bando em Indaiatuba do qual não obtiveram êxito.

O testemunho do policial civil, Célio, entretanto, foi firme em sustentar a forte participação do réu MARCOS na organização criminosa e que sua identificação partiu das investigações acerca do furto na lotérica “Sorte Grande”, nesta cidade. MARCOS pertencia a um segundo, que não atuou diretamente nesse furto, porém foi reconhecido agindo em pelo menos três furtos nas cidades de Indaiatuba, Mogi-Guaçu e em Guaimbê, ficando clara sua participação neste último furto, segundo a testemunha. Destacou a testemunha que, em monitoramento, foi acompanhado o áudio em que MARCOS pediu para sua esposa que retirasse as agendas e todas as anotações dos próximos alvos bem como o áudio em no qual o MARCOS estaria em fuga.

Ademais há um extenso material que comprova a plena participação de MARCOS na organização criminosa. Confira-se:

(i) gravação dos áudios que identificam a pessoa de MARCOS no dia 22/08/2018 (fls.

114-115):

ISAQUE: Que nada , mais vamo vê presse sabado! O marquinho, lembra aquela lá qui ti falei lá?

EDISON: aHã

ISAQUE: Qui o Marquinho ia lá!

EDISON: Sei!

ISAQUE: O marquinho foi lá hoji troca idéia com o cara lá! O cara fico de dá retorno lá!

(ii) gravação dos áudios entre o réu e seu irmão no dia 26/09/2018, referente ao furto de Indaiatuba, sendo ratificada a qualificação de MARCOS, irmão de ISAQUE, outro integrante do grupo criminoso (fls. 206, 207 e 208-209);

(iii) gravação dos áudios entre o réu e demais criminosos no dia 27/09/2018 durante a execução do crime de Indaiatuba (fls. 214-217 e 220-222), no qual ISAQUE fala ao irmão:

ISAQUE: Ô irmão, tem que entrar um cara forte lá, irmão, é você ou é o Japa lá, que o sapinho num pá não, o baguio tá maciço mano, o sapinho, tá ligado, o sapinho, que o baguio tá colado na parede la, tá maciço, mano.

MARCOS: Não irmão, eu entro, mais eu entro, eu o japa e outro então, irmão.

ISAQUE: Hã?

MARCOS: Entra eu, o japa e outro.

ISAQUE: Eu você e o japa, mano.

MARCOS: Ah, falou então.

(iv) conversa entre o réu e sua esposa em 10/10/2018 em que, em resumo, MARCOS fica explícita a intenção de fuga do réu após as buscas, temendo haver ordem de prisão também em seu desfavor (fls. 990-991):

MARCOS: Ô Camila, Camila, sai daí Camila, sai daí, eles tão procurano eu a Neuza falô Camila.

CAMILA: Tá procurano quê?

MARCOS: A DIG tá procurano eu, Camila.

CAMILA: Quem te falô?

MARCOS: A Neuza, a Neuza, a Neuza me ligô aqui e falô Marquinho os cara vieram aqui atraiz perguntando de você Marquinho.

CAMILA: I onde cê tá?

MARCOS: Eu saí fora Camila, eu saí fora.

CAMILA: Tá, intão eu vô a pé.

MARCOS: Vai imhora a pé, some daí antes que eles te pare e perguntadi mim aí falano que você é minha mulher vai lá em casa meu.

CAMILA: Tá eu vô coloca ô.

MARCOS: Eu vô, eu vô pega outro telefone i vô liga pro número e ti ligo, essi número não dianta tá falano nele não.

CAMILA: Não vai im casa, não vai im casa, intão.

MARCOS: Eu não vô.

CAMILA: Tá.

MARCOS: Tchau.

CAMILA: Tchau.

(v) gravação dos áudios entre o irmão do réu e a esposa em que é ratificada a qualificação obtida de MARCOS (fls. 924);

(vi) gravação do dia 07/10/2018: nesse áudio é explícita a prática de crime ocorrido no município de Guaibê por parte de MARCOS e outros não identificados, inclusive ao final do áudio, verifica-se que um dos autores que estaria na vigilância teria dormido, ouvido-se barulhos de "ronco". Tal informação é de relevância, pois logo na mesma manhã MARCOS comunica outro homem não identificado sobre o fato e que teriam perdido diversas ferramentas utilizadas em no crime, fato

esse consolidado pela identificação do registro do fato (fls. 960);

(vii) gravação do dia 07/10/2018, este áudio MARCOS mantém contato com HNI – Homem não identificado – e lhe comunica sobre a tentativa ocorrida naquela madrugada no município de Guaimbê, inclusive cita que um dos autores teria dormido – que estava na vigilância externa – impedindo a consumação do crime. (fls. 972-973);

Essas provas contrariam as declarações do réu de que teria participado somente de um furto tentado na cidade de Indaiatuba.

Do análises feitas no processo principal (1500374-34.2018), foi possível obter que as testemunhas Aulo Fernandes e Célio Jorge relataram em juízo, com bastante detalhes, os passos da investigação. Indicaram todo o caminho percorrido até a identificação e conclusão, por parte da Autoridade Policial, de que os réus estariam associados para a prática de delitos patrimoniais. Com efeito, constam nos autos informações acerca de uma série de delitos:

(i) 17/06/2018, BO nº. 618/2018 – furto de lotérica em Botucatu. Consta que 4 indivíduos participaram do delito (fls. 22-23);

(ii) 27/06/2018, BO nº. 2919/2018 – tentativa de furto de lotérica em Avaré (fls. 26-27);

(iii) 22/07/2018, BO nº. 3970/2018 – furto de lotérica em Guarulhos (fls. 24-25);

(iv) 22/07/2018, BO nº. 1331/2018 – furto de lotérica em Capão Bonito (fls. 03-04);

(v) 08/09/2018, BO nº. 2312/2018 – furto de lotérica em Mogi Guaçu (fls. 31-32);

(vi) 09/09/2018, BO nº. 4011/2018 – furto de lotérica Avaré – (fls. 28-30);

(vii) 27/09/2018, BO nº. 6582/2018 – furto de lotérica em Indaiatuba (fls. 33-35);

(viii) 06/10/2018, BO nº. 660/2018 – furto em Santa Branca (fls. 40-47), ocasião em que foram presos em flagrante DAVID, ISAQUE, VICTOR, EDISON, JARBAS, AUGUSTO e PABLO;

(ix) 07/10/2018, BO nº. 22718/2018 – furto de lotérica em Bauru, ocasião em LUAN foi preso em flagrante (fls. 36-39).

Nas ocorrências supra relatadas a atuação criminosa deu-se de forma semelhante: os furtadores ingressaram em um estabelecimento ao lado da casa lotérica alvo, fizeram um buraco na parede divisória dos dois imóveis e adentraram na casa lotérica, arrombaram o cofre e fugiram com o dinheiro (exceto no caso do BO nº. 2919/2018 – Avaré, em que se registrou a modalidade tentada e BO nº. 660/2018, no qual lograram êxito em furtar apenas o estabelecimento ao lado da lotérica). E o réu MARCOS desempenhava o papel de perfurar as paredes dos imóveis para terem acesso às lotéricas.

Com LUAN foram apreendidos, quando da sua prisão em flagrante, 1 furadeira hammer, 2 espátulas de ferro, 6 brocas de ferro, 5 chaves de fenda, 2 chaves philips, 1 picareta vermelha, 1 marreta, 1 nível, 1 serra de arco, 2 lanternas, 2 arcos de pua, 1 martelo, 1 chave inglesa e 1 alicate, 1 chave de mandril, além do celular IMEI 358 756 080 072 007 (fls. 36-39).

Quando foram presos DAVID, ISAQUE, VICTOR, EDISON, JARBAS, AUGUSTO e PABLO a Polícia Militar apreendeu 3 pés-de-cabra, 6 chaves de fenda philips, 1 talhadeira, 2 brocas de videa, 3 arcos de pua, 1 martelo, 2 marretas, 1 ponteira grande, 1 chave de rodas, além 7 celulares (fls. 40-47).

Em decorrência do cumprimento de decisões deste juízo, FELIPE foi preso com um revólver calibre 38 e munições (fls. 48-50). Na residência de FELIPE ainda foram apreendidos 1 estojo contendo diversas chaves falsas, 2 celulares, dinheiro em espécie, joias, aparelhos eletrônicos (BO nº. 26/2018 – fls. 83-86).

Na casa de ISAQUE irmão de MARCO, apreenderam-se embalagens indicando IMEIs de celulares, além de 1 aparelho (fls. 54-56). Na residência de DAVID, igualmente, encontraram embalagens com números de IMEIs de celulares, além de 4 aparelhos (fls. 58-60). Na casa de EDISON encontraram outros 4 aparelhos celulares (fls. 61-62); na de PABLO, 1 lanterna pequena, 4 brocas (sendo 1 média, 1 pequena e 2 grandes), 1 chave de grifo, 1 martelo, 1 marreta, 03 folhas com anotações diversas, sendo uma referente a lotes de veículo e outra fazendo alusão à divisão de pagamentos de valores entre 7 dos réus do processo e 1 aparelho celular (BO nº. 21/2018 – fls. 63-66).

Na residência de AUGUSTO apreenderam-se 1 furadeira elétrica, 1 máquina para a confecção de chaves, 1 bolsa contendo 20 ferramentas para abertura de chaveaduras,

1 chave falsa, 1 caixa contendo 16 brocas, 1 caixa contendo decodificador de chaves para veículos, 14 chaves tipo tetra, 1 caixa contendo cartões de visita com seus números de telefone (BO nº. 22/2018 - fls. 67-69).

A Polícia Civil apreendeu, também, na casa de RODRIGO, 1 chave falsa, 1 caixa de máscaras cirúrgicas, recibos de pagamento de pedágio, 4 aparelhos celulares, 1 blusa de moletom verde com inscrição em letra na cor preta na frente (BO nº. 23/2018 - fls. 70-74).

Na casa de THIAGO foram encontradas 3 caixas de celulares com indicação de IMEIs, 1 furadeira elétrica, 2 parafusadeiras elétricas, 2 chaves com cabo de plástico, sendo um philips e outra fenda, 1 chave falsa de aço e plástico, 2 chaves falsas com cabo de plástico, aparentando se tratar de gazuas, sendo uma pontiaguda e outra com ponta arredondada, 2 brocas, cartão de visita de AUGUSTO, 3 aparelhos celulares, 1 blusa de moletom, cinza, com capuz e inscrição lacoste france sailing club na parte frontal, 1 boné preto escrito "quicksilver" em branco, na parte lateral esquerda (BO nº. 24/2018 - fls. 75-78).

Seguindo-se com as apreensões, tem-se que na casa de LUAN a Polícia encontrou 1 parafusadeira elétrica, 1 furadeira elétrica, 1 serra da marca Bosch, 1 picareta, 1 alavanca de aproximadamente 50cm, 1 martelo, 2 brocas grandes de aproximadamente 35 e 40 cm, 1 chave de fenda grande, 1 pé de cabra, 1 extensão com tomada, além de 4 aparelhos celulares (BO nº. 25/2018 - fls. 79-81).

Além disso, ainda que MARCOS não tenha atuado em todos os delitos praticados pela organização criminoso, a análise das ações reforçam a robustez do conjunto probatório apontando para o seu envolvimento.

Se observa nos autos que as imagens captadas no sistema de vigilância da Lotérica Sorte Grande em Capão Bonito permitiu a identificação de RODRIGO como atuante no delito. A comparação com as imagens obtidas durante o furto ocorrido em Avaré no dia 07/10/2018 também apontou para a sua participação (fls. 700). A blusa que ele usou em um dos delitos (moletom verde, com letra em preto na parte frontal) foi apreendida em sua residência (fls. 70-74). LUCAS, EDISON e FELIPE foram identificados a partir das imagens do furto ocorrido em Botucatu em 17/06/2018, no qual os três tomaram parte (fls. 706-710). Nessa ocasião o grupo ainda não havia se dividido em duas células.

Os réus THIAGO e FELIPE foram captados pelo circuito de imagens da lotérica assaltada em Avaré em 08/09/2018, ocasião em que seus rostos foram divulgados na imprensa local. As imagens comprovam a utilização da cobertura plástica e a entrada pela abertura feita na parede lateral (fls. 712-713). RODRIGO e LUAN também aparecem nas imagens desse furto (fls. 716-717).

Encontraram-se os aparelhos celulares interceptados, inclusive o utilizado por EDISON durante o crime e, no decorrer das interceptações telefônica, captaram-se ligações entre réus que negaram conhecerem uns aos outros, bem como o planejamento de ações criminosas e, até mesmo, acompanhou-se a execução dos delitos.

No auto circunstanciado consta ligação de EDISON e VICTOR, em 22/08/2018, às 17:15:45 horas (fls. 726-729), da qual se extrai que VICTOR menciona ter trocado de telefone e a necessidade de sempre mudar de número, enquanto EDISON fala que não troca. EDISON fala que vai pegar com alguém a lona, a greda, a chave de fenda. VICTOR menciona que tem a marreta e EDISON fala de JARBAS, sugerindo em deixá-lo de fora do "trampo", com o que VICTOR discorda ("o cara tá com nós né mano" - com o que se observa a associação dos agentes). EDISON fala de DAVID e de outro integrante que foi preso, além de explicitar o modus operandi do grupo quando menciona "tem qui entra no comércio do lado". VICTOR sugere chamar o Dani, que EDISON não conhece. EDISON fala de PABLO e sobre o carro Fiat/Stilo que ele não vende logo. EDISON fala que vai vender um GM/Corsa e o Fiat/Uno do LUCAS para pagar advogado, destacando que ainda ficaria com o GM/Meriva e uma moto.

O diálogo segue bastante esclarecedor, pois os réus falaram sobre um advogado que estaria representando o Gordo e LUCAS, os quais teriam se envolvido na mesma ocorrência. Além disso, percebe-se que EDISON estava vendo pela internet outras cidades do interior para atuarem, localizadas até 200km de São Paulo ("eu to vendo umas aqui na internet aqui"; "é mano, interiorzinho! To vendo aqui, uma pra cento e pouco, uma duzentos káeme"; "até uns duzentos káeme no máximo!"). Os dois

conversaram, ainda, sobre joalherias em Atibaia e EDISON reclama que quando foram lá não deu certo, tanto nas lotéricas (por eles referidas como "L") quanto nas joalherias (ditas "amarela"). Há referência a assaltos passados em 1 joalheria e 4 lotéricas na cidade e ao uso da lona para evitar o disparo do alarme.

No áudio do dia 22/08/2018, às 18:13:10 horas (fls. 729-730), EDISON relata a ISAQUE a intenção de VICTOR de levar JARBAS para participar da ação, destacando que em outra oportunidade JARBAS não teria apresentado um bom desempenho ("ocê é loco, vo contá o que feiz mano, nem a pau eu vo com cara desses no trampo, os cara tava dentro do trampo lá, os moleque fazendo barulho, daí o moleque ligava e, não para de fazer barulho que ta passando VT, passo duas VT o cara quiz sai do trampo"; "passo duas VT em frente ao trampo, e ele quis sai mano, queimo o trampo"). Na ocasião, ISAQUE também manifesta sua discordância.

No mesmo dia, EDISON e VICTOR falaram novamente (22/08/2018, às 21:35:44 horas - fls. 730-731), com destaque para o fato de terem encontrado um novo chaveiro para a ação.

Da conversa de PABLO e EDISON, do dia 24/08/2018, às 12:38:14 horas (fls. 732-733) retira-se menção a DAVID e VICTOR irem analisar uma joalheria ("amarela"), ou seja, estudarem possíveis alvos do grupo. O mesmo teor tem a conversa de ISAQUE e EDISON em 24/08/2018, às 14:11:42 horas (fls. 733-734), sendo que se referem a uma joalheira aberta há pouco que ainda não possuía sistema de vigilância ("a menina mando a foto de uma amarela aí, qui o cara abriu agora, nem pois câmara ainda viado") que PABLO já foi observar. ISAQUE diz que PABLO não sabe fazer a observação do local de forma adequada ("tem qui oiá direitinho essas fita ai mano, o cara não sabe oiá direito não hein Japa! Aquele baguio lá, aquele baguio lá de esfirrar não sei não se não tinha alguém lá dentro lá mano! Tem qui vê fechano, ó as canas qui os moleques tomo lá, mó cana besta! Só por causa de uma olhada que não olho direito! Se tivesse veno, ia sabe qui tinha a muié lá dentro! O baguio tem qui oiá direitinho essas fita aí mano! Quem vai entrá é nois, o ocê tá ligado né! Os caras fica lá fora, tendeu? Tem qui fazer o trampo direito, tem qui olha mano! Tem qui perde o dia intero infelizmente! Ele não vai fazer nada, vai fica do lado de fora!").

O diálogo reflete a preocupação com a escolha do local e a observação adequada do estabelecimento por meio do qual os réus entrariam no alvo. Há, é possível perceber, o receio de quem fosse designado para a tarefa de observação não recolhesse os detalhes necessários, o que colocaria a empreitada criminosa em risco, como ocorreu com outros que se menciona terem sido presos. Percebe-se, igualmente, a divisão das atividades, sendo que alguns integrantes são responsáveis por esse levantamento e, no dia da ação, outros ingressam nos locais.

Na sequência, EDISON liga para PABLO indagando sobre o local, o que indica a posição de proeminência do primeiro em relação aos demais, agindo na coordenação das ações (24/08/2018, às 14:18:25 horas - fls. 735). Pouco depois, PABLO retorna dando explicações a EDISON sobre o local, indicando a ausência de câmaras na joalheria, porém a presença de uma câmara de vigilância da praça (24/08/2018, às 15:44:06 - fls. 735-736).

No dia 25/08/2018, às 23:23:21 (fls. 737-739), em conversa entre VICTOR e EDISON constata-se a referência à divisão do grupo para atuarem em dois lugares. Enquanto um ficava em um local fazendo o buraco, outros se dirigiriam a outro alvo.

Entretanto, pelo que se vê no áudio seguinte, parte da ação foi frustrada por intervenção da Polícia Militar (25/08/2018, às 23:51:38 horas - fls. 739-741). Isso porque AUGUSTO foi parado pela polícia, o que os obrigou a guardar seus instrumentos na casa de ANDRÉ "Padilha" e saírem na busca do DP (Delegacia de Polícia) em que AUGUSTO teria sido conduzido, tudo sob orientação de EDISON.

Passado algum tempo, EDISON e DAVID conversam sobre outro alvo que o último estava observando e fazem menção à abordagem da polícia (26/08/2018, às 00:08:31 horas - fls. 741-742). Demonstram preocupação com o fato de AUGUSTO ter sido pego com as chaves falsas ("Verdade! Se pego ele só com as micha não dá nada né? Tava sentado"; "É, se não pego com as micha tá suave! É, mais si os cara levo é por que pego!"). EDISON logo depois contata VICTOR afirmando que mandariam advogados para verificar a questão (26/08/2018, às 00:15:19 horas - fls. 742). Dessa ligação extrai-se o

lamento e a admissão da formação da quadrilha ("Coitado do Guto hein! Mais um da quadrilha carimbado! Ce é loco, Deus mê livre). E pouco depois EDISON relata o ocorrido a sua esposa, Carolina (26/08/2018, às 00:35:12 horas - fls. 742-743), indicando estar com ISAQUE, MARCOS ANTONIO e PABLO. AUGUSTO foi liberado pouco depois (26/08/2018, às 00:51:36 horas - fls. 744).

A ação frustrada não impediu a continuidade dos planos para outros furtos em cidades do interior. Na conversa de EDISON, VICTOR e ISAQUE se reforça a posição de AUGUSTO como chaveiro do grupo, a quantidade de integrantes (10 pessoas) e a intenção de irem para outra localidade (26/08/2018, às 12:43:07 horas - fls. 744-748). Há ainda menção ao tráfico de drogas ("oceis tão arrendano todas as biquera da quebrada e não tá com o dinheiro").

EDISON e ISAQUE tratam de novos alvos na ligação do dia 27/08/2018, às 17:09:13 horas - fls. 749-750, mencionando Itaquera e Guaianases.

Da conversa de EDISON e PABLO do dia 31/08/2018, às 23:58:12 horas - fls. 752-752, extrai-se a relação com a célula formada por LUAN, FELIPE e THIAGO e que esses não têm um trabalho formal e estariam "meteno marcha", ou seja, dando continuidade sozinhos aos furtos ("cê é loco, falei pros caras aqui mano, nós ta ino num bonde da porra aí mano, ce é loco! Ele falo, oceis não incostaram, não deram mais nenhum salve e tal! Falei, oxi, para mim ocê tava trabaiano! Ele falo, não cê é loco, nós tamo é meteno marcha!"). Todavia, há indicação de que pretendiam atuar em conjunto novamente ("Procê vê o baguio é loco viado! Eu falei, é isso memo, mete marcha! Ele falo qui gasto o dinheiro agora, falo, ó mano vamo arruma uma merreca todo mundo pra nós ia ali"; "Na quebrada! Aí eu falei, vo fala com o PABLO pra vê se nós arruma qui agora é a semana boa!").

Na ligação do dia 01/09/2018, às 15:21:39 horas, VICTOR relata a EDISON ter entregue o revólver pedido por DAVID (fls. 753-754).

O elo entre os chaveiros do grupo, THIAGO e AUGUSTO, transparece pela ligação do dia 01/09/2018, às 17:04:21 - fls. 754-755. THIAGO utiliza o mesmo número identificado por ocasião do furto em Capão Bonito.

As posições de liderança de EDISON e VICTOR são reforçadas pelo áudio de 06/09/2018, às 14:28:20 - fls. 757-760, em que tratam da má atuação de um novo chaveiro, sobre como deveria ser a participação de PABLO (se permaneceria como olheiro ou se entraria para arrombar a parede e subtrair os valores), sobre DAVID não saber observar os alvos corretamente, sobre atuarem novamente com LUAN e THIAGO. Nessa conversa há referência ao sucesso do grupo de LUAN e que, inclusive, ele que estava a pé havia comprado um carro, um Fiat/Ideia ("ô, foi cario, os cara oxi ... Eles comprô carro, o LUAN tava a pé, comprô logo uma idea agora... Filha da puta"; "Não, acho que tá, porque os caras tava duro, viado. Ai do nada os cara avançou"; "Os cara tava duro, do nada eles lançaram carro, mano"). Na ligação seguinte falam de gastos que tiveram nas ações, sobre o estudo de novos alvos, lucro de ações passadas, sobre estabelecimento por meio do qual pretendiam entrar no alvo que fechou tarde demais, sobre quitação de carros com dinheiro do furtos. Mencionam DAVID e JARBAS (06/09/2019, às 14:36:27 horas - fls. 761-764).

As interceptações captaram conversas ocorridas antes do crime realizado na cidade de Mogi-Guaçu e registrado pelo BO nº. 2312/2018 - Mogi Guaçu (fls. 31-32).

Em 06/09/2018, às 23:00:06 horas - fls. 772-774, EDISON e VICTOR iniciam a movimentação, falando em contatarem JARBAS, ISAQUE e DAVID. Em seguida VICTOR fala com PABLO (06/09/2018, às 23:04:28 horas - fls. 774-775). EDISON também liga para PABLO (06/09/2018, às 23:24:23 horas; às 23:32:28 horas - fls. 775).

As ligações de 07/09/2018, às 03:42:46 horas, às 04:11:41 horas (fls. 777-779), entre PABLO e EDISON; às 04:31:34 horas, entre ISAQUE e PABLO (fls. 778-779); às 05:11:39 horas, entre VICTOR e EDISON (fls. 780-781) e às 06:23:26 horas, entre VICTOR, EDISON e PABLO (fls. 782-784) ocorreram durante o furto. Nelas há descrições das tentativas de abertura por parte de AUGUSTO, da lanchonete ao lado estar aberta, sobre a posição da parte blindada da lotérica, sobre a possibilidade de usarem a marreta e a indicação de usarem DAVID para conseguirem acesso, da dificuldade de estacionarem o carro em razão da existência de câmeras na rua e do tamanho da abertura feita na parede.

Detalhes da ação, como o disparo do alarme, a necessidade de saída e o posterior

retorno foram dados por DAVID para sua namorada Bianca, na ligação de 07/09/2018, às 09:45:55 (fls. 785-786). Após o furto, PABLO falou com EDISON sobre os valores subtraídos (07/09/2018, às 11:57:21 horas - fls. 788-789) e com ISAQUE (07/09/2018, às 12:05:58 horas - fls. 789-790). A contagem e divisão do dinheiro foi feito na casa de VICTOR (07/09/2018, às 14:22:30 horas e às 15:13:11 horas - fls. 791-792). A posição de proeminência de VICTOR pode ser extraída da conversa de 08/09/2018, às 12:44:18 horas, quando fala com DAVID e veda a divulgação dos valores obtidos com a empreitada criminosa bem-sucedida em Mogi-Guaçu. Na ligação ainda tratam de ajuda financeira a ser destinada a outros parceiros que estavam presos (fls. 793-795).

As interceptações ainda captaram ligações entre LUAN e EDISON, com o que se reforça a permanência do vínculo entre os núcleos após a separação. Os dois conversam sobre LUCAS, que estava preso, indicando a preocupação de ambos (fls. 837-838), bem como conversas entre VICTOR e PABLO (fls. 839), entre EDISON, VICTOR e PABLO (fls. 841-847) das quais se extrai a atuação do grupo buscando novos locais para praticarem furtos, tratando das características dos alvos e algumas desistências.

Antes e durante a ocorrência registrada no BO nº. 6582/2018 - Indaiatuba, referente ao furto ocorrido em 27/09/2018, também foram captadas conversas entre AUGUSTO, VICTOR, ISAQUE, MARCOS, PABLO, EDISON, DAVID e JARBAS (fls. 877-923). Igualmente, captaram-se áudios relativos às tratativas relativas ao furto ocorrido em Santa Branca em 06/10/2018 e que resultou na prisão dos réus (fls. 40-47 - BO nº. 660/2018), consoante se observa às fls. 929-946.

Nessas conversas há novas evidências da atuação de AUGUSTO como chaveiro ("então, mas não adiante ir nos tudo, tem que pegá o guto e ir lá, pra ele abrir, mano...", dia 06/10/2018, às 00:05:59 - fls. 932), sobre a abertura do salão ao lado do alvo ("o bagui que tem que abri, é a porta do cabeleireiro?; baguio de cabeleireiro lá no fundo lá" (fls. 934), o rompimento da parede, forma como vão entrar no estabelecimento, em suma, sobre a dinâmica de toda a ação. Durante a ação em Santa Branca eles mantiveram intenso contato telefônico.

Das provas amealhadas durante a investigação